

Guion ,Dominios

"Buenas tardes, Retomando el marco legal de la propiedad intelectual que introdujo mi compañero, Pasaremos a clasificar las obras según la naturaleza de sus autores. Es fundamental comprender un pilar del derecho argentino: el derecho nace con la creación, no con el registro.

Para ilustrar esto, pensemos en las obras individuales. Aquí la titularidad recae sobre una sola persona física. Si yo escribo el código de una aplicación móvil en mi casa, soy el titular exclusivo desde el momento en que guardo ese archivo. Sin embargo, en el mundo del desarrollo de software o en grandes publicaciones académicas, rara vez trabajamos solos. Aquí es donde entran las obras en colaboración. Imaginen a dos programadores desarrollando un algoritmo complejo; sus contribuciones son indivisibles, no podemos separar qué línea de código pertenece a quién sin romper el programa. En este caso, la ley establece que ambos mantienen derechos iguales.

Por otro lado, tenemos las obras colectivas. Piensen en un videojuego triple A creado por un estudio de desarrollo. Hay músicos, guionistas y cientos de programadores. En este caso, la obra es coordinada por un director o editor que asume la representación legal, mientras que los colaboradores no conservan el derecho de propiedad sobre su contribución específica de encargo. Finalmente, la ley contempla las obras póstumas. Estas son obras publicadas tras el fallecimiento del autor, o que el autor dejó refundidas o corregidas de tal manera que constituyen una obra nueva. En estos casos, la propiedad corresponde a sus herederos.

Ahora bien, ¿qué sucede con las obras extranjeras en un mundo hiperconectado? Argentina adopta el principio de reciprocidad. Esto exige que el país de origen también proteja la propiedad intelectual para validar esa protección aquí. No obstante, el plazo de protección local jamás podrá superar el plazo otorgado en el país de origen. En cuanto a los plazos generales locales, la regla para personas físicas es la vida del autor más 70 años, contados desde el 1 de enero del año siguiente a su muerte.

Un dato sumamente interesante y crítico sobre los herederos: si estos dejan transcurrir 10 años sin publicar o reeditar la obra del causante, la ley no permite que la cultura quede estancada. Se habilita a que terceros soliciten su edición o traducción, fijando una retribución justa por medio de árbitros.

Para otorgar certeza jurídica a todo esto, interviene la Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA). El registro, que hoy en día se gestiona integralmente vía la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), es declarativo pero vital para generar una presunción legal de autoría. Es importante recordar que para la obra publicada subsiste la obligación legal del editor de depositar 3 ejemplares dentro de los tres meses siguientes a su aparición.

Violar estos derechos no es una simple infracción administrativa; tiene consecuencias penales muy graves. El Artículo 72 de la Ley 11.723 asimila la defraudación intelectual a la estafa.

Quien edite, venda o reproduzca una obra inédita o publicada sin autorización, se enfrenta a penas de prisión que van de 1 mes a 6 años. A nivel internacional, nuestro sistema está coordinado por la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), y al ser signatarios del Convenio de Berna, nuestras obras reciben protección automática en el exterior sin necesidad de registros engorrosos en cada país.

Dejando atrás el resguardo de la creación de la obra, pasamos a un activo fundamental en la era moderna: el activo que identifica nuestros negocios en la red. Aquí entra NIC Argentina, la

entidad estatal que administra el dominio de nivel superior nacional, el '.AR'.

Para que el jurado dimensione su importancia, debemos entender el Sistema de Nombres de Dominio o DNS. Las computadoras se comunican a través de direcciones IP numéricas, como '198.51.100.16'. Sería imposible para un cliente memorizar esos números para comprar en nuestro software. El DNS funciona como una libreta de contactos, vinculando esos números complejos con nombres legibles, consolidando la identidad digital.

Dentro de NIC Argentina, tenemos zonas de registro abiertas, como el clásico '.com.ar' para comercio general, o el '.net.ar'. Y luego tenemos zonas especiales que requieren una validación estricta, como '.gob.ar' para el Estado, '.tur.ar' para empresas con legajo oficial de turismo, o '.musica.ar' para artistas registrados.

El procedimiento para registrar estos dominios está altamente digitalizado. Los residentes operan exclusivamente por la plataforma TAD usando su número de CUIT o CUIL y Clave Fiscal Nivel 2 o superior de AFIP. Los no residentes o extranjeros también pueden registrar, pero deben someterse a un proceso de validación de identidad presentando pasaporte y documentación apostillada en su país de origen.

La normativa actualizada a través de la Resolución 5/24, establece un costo anual accesible de \$8.500 pesos para las zonas comunes y de \$25.500 pesos para la zona directa '.ar'. Es crítico señalar que estos activos duran un año exacto y la renovación no es automática.

Finalmente, es crucial mencionar que NIC Argentina combate firmemente el fraude y el registro abusivo. Si alguien acopia dominios sin un proyecto real, bloqueando a la competencia o suplantando una marca notoria internacional, el legítimo dueño puede iniciar un trámite de disputa de dominio. Este procedimiento administrativo permite recuperar el nombre abonando un arancel de resolución fijado en \$28.800 pesos.

Con esto, demostramos que la propiedad intelectual no termina en el código, sino que se extiende a la infraestructura que lo aloja y lo comercializa en internet.